

政治・経済

2学期中間試験対策

理解する → 何も見ずに答える → 理由を説明する

授業資料確認済みの先行版 / 2026年10月10日

学習目標32件・独自演習108問。問題集原本・出版社解答冊子はこのPCに未提供です。180問の設問全体との完全照合は0問。訂正報告の9問は訂正された論点のみ扱います。

問題集で要求される全知識の網羅や、同等の学習効果を保証する版ではありません。180問対応監査で未確認箇所を確認してください。

使い方

1. 解説と表を読んで、制度の目的と手続をつかむ。
2. 問題冊子を開き、解説を隠して答える。正誤問題は必ず訂正または理由も書く。
3. 解答冊子で、選ばなかった選択肢の誤りも確認する。
4. 間違えた内容をアプリで復習する。10分以上空けた再正解と異なる判断問題も確認する。

法令は2026年10月10日時点を基準に確認。歴史上の制度・判例は当時の条件で考えます。政党別の現在議席・連立の組合せやプリント10の細目は、問題集との対応・範囲が未確認のため出題していません。

構成

第1部：解説・比較表（S01～S32）

第2部：確認問題（アプリと同じID）

第3部：解答・理由・誤答の検討

政治制度

政治制度は「誰が行政を担当するか」「議会とどう責任を取り合うか」で考えます。共和制・君主制という元首の分類と、議院内閣制・大統領制という執政の分類は別です。

着眼点	議院内閣制	米国型大統領制
存立の根拠	議会の信任	議会とは別に選ばれる大統領
不信任	内閣の存立に影響	通常の不信任制度はない
解散	制度上認められ得る	大統領は議会を解散しない

S01 連邦制と単一制

連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

確認根拠：プリント1 p1 国家の構成

S02 議院内閣制と大統領制

議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

確認根拠：プリント1 p1 執政制度

憲法・人権

憲法は国家の権力を制限し、人権を保障する基礎です。制度の比較では主権の所在を、改正では分母と手続を確認しましょう。家族法の問題は出題の基準日を先に確かめます。

区別	判断の基準	混同注意
自由権／社会権	不当な介入からの自由／生活保障等のための積極的役割	信教は自由権、生存は社会権
婚姻時の氏／再婚禁止期間	民法750条／旧733条	夫婦の氏と待機期間は別問題
2016年／2024年	100日へ短縮／再婚禁止期間の廃止	昔の判例を現在の規則にしない
改正発議／国民投票	各院の総議員の2/3以上／有効投票総数の過半数	出席者・有権者総数を分母にしない

S03 明治憲法と日本国憲法

明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

確認根拠：プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S04 憲法改正の二段階

憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

確認根拠：プリント3 p1 改正要件／e-Gov 日本国憲法96条

S05 社会権と自由権

自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

確認根拠：訂正報告 p40 Q22／e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S06 婚姻と法改正の時点

民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

確認根拠：訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3／e-Gov 民法733・750条／法務省 親子法制改正

S07 父母両系血統主義

国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

確認根拠：訂正報告 p43 Q4-3／e-Gov 国籍法2条1号

国会・内閣

国民が議員を選ぶ→国会が総理を指名する→総理が国務大臣を任命する、というつながりを先に理解します。議決条件の違いは、何を決めるのかによって整理します。

制度	数・割合	条件・例外
本会議の定足数	総議員の1/3以上	通常の議決は出席者の過半数
法律案の再可決	衆議院出席議員の2/3以上	参議院の60日不議決は自動成立ではない
予算・条約の優越	参議院の不議決30日	休会中を除く。両院不一致には協議会の手続
首相指名の優越	参議院の不議決10日	法律案の再可決要件を当てはめない
内閣不信任	10日以内の衆議院解散か総辞職	参議院の問責とは異なる
国務大臣	過半数は国会議員、全員は文民	総理は国会が指名し天皇が任命

S08 国会の会期と召集

常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

確認根拠：プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52～54条

S09 定足数と議決の分母

本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

確認根拠：プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S10 法律案と衆議院の優越

法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

確認根拠：プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S11 予算・条約・首相指名の優越

予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

確認根拠：プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S12 全国民の代表と議員特権

国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

確認根拠：訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S13 内閣の組織と文民

内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国务大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国务大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

確認根拠：プリント5 p1 組織／e-Gov 日本国憲法66～68条

S14 不信任と総辞職

衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の間責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺や、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

確認根拠：プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69～71条

S15 内閣と国会の職務分担

内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

確認根拠：プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

地方自治

地方では首長も議会も住民が選びます。そのため内閣と国会の関係をそのまま移してはいけません。直接請求は「署名」「請求先」「最終決定方法」の三点で比較します。

請求の種類	署名数・請求先	その後
条例制定・改廃	1/50以上・首長	議会に付議。税等の条例は除外
事務の監査（直接請求）	1/50以上・監査委員	監査。住民監査請求の別制度と区別
議会解散／議員・首長解職	段階式・選挙管理委員会	署名だけでは決まらず、投票による判断
副知事等の解職	段階式・首長	議会で総議員2/3以上出席、出席者3/4以上の同意
地方交付税／国庫支出金	財源調整等／特定事業	一般財源／特定財源という違い

S16 住民自治と団体自治

住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

確認根拠：プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92～94条

S17 条例請求と監査請求

条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

確認根拠：プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S18 解散・解職の段階署名数

議会解散や議員・首長の解職請求では、有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら40万÷3+超過分÷6。80万人超なら40万÷3+40万÷6+80万人超の部分÷8。対象は人口ではなく有権者総数。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

確認根拠：プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S19 副知事等の解職手続

副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

確認根拠：訂正報告 p74 Q7／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法86・87条

S20 自治事務と法定受託事務

自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

確認根拠：訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S21 地方交付税と国庫支出金

地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が用途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で用途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

確認根拠：訂正報告 p60 地方8／e-Gov 地方交付税法1～3条

段階計算の例：有権者90万人

最初の40万は1/3、次の40万は1/6、残り10万は1/8。

$400000 \div 3 + 400000 \div 6 + 100000 \div 8 = 212500$ 人。

途中の区間を個別に切り上げると誤る場合があります。必要最少数は最後に切り上げます。

司法

裁判は法に基づいて紛争を解決し、権利を守る仕組みです。捜査→起訴するかの判断→第一審→不服申立て→確定、という順に、各制度が働く段階を位置付けます。

区別	前者	後者
最高裁長官／総理の指名	内閣が指名	国会が指名
控訴・上告／再審	通常の不服申立て	確定判決後に法定の理由でやり直し
裁判員／検察審査会	対象刑事裁判の第一審	不起訴処分の審査
違憲審査の権限／終審	下級裁判所も持つ	最高裁判所
消極主義／審査権なし	行使に慎重という立場	権限自体の否定。両者は違う

S22 裁判官の独立と任命

裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

確認根拠：プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78～80条

S23 控訴・上告・再審

控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

確認根拠：プリント7 p1 裁判のしくみ

S24 裁判員と検察審査会

裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

確認根拠：プリント7 p1 国民の司法参加

S25 刑事手続と人権

逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遑及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

確認根拠：プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33～40条

S26 付随的違憲審査

日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

確認根拠：プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S27 司法消極主義の根拠

国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

確認根拠：訂正報告 p58 Q17／プリント8 p1 司法と民主主義

選挙

票を議席に変える方法が違えば、同じ得票でも結果は変わります。得票率・投票率・惜敗率では分母が違います。計算の前に、何を比べる割合なのかを言葉で説明しましょう。

区別	内容	数字・判断
衆議院／参議院	4年・解散あり／6年・解散なし	参議院は3年ごとに半数改選
選挙権／被選挙権	投票する／立候補する	18歳／衆25歳・参30歳
並立／併用	別々の配分／全体を比例得票に連動させ調整	二票制かどうかだけでは判断しない
ドント式／惜敗率	議席の配分／重複候補の順位等	得票÷1,2,3…／落選者票÷当選者票×100

S28 衆参の任期と選挙

衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

確認根拠：プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S29 並立制と併用制

並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じることだけでは両制度を区別できない。

確認根拠：プリント2 p1・プリント9 p1

S30 小選挙区と比例代表の性質

小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

確認根拠：訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S31 ドント式の配分

各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

確認根拠：プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70～72

S32 惜敗率と重複立候補

惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

確認根拠：プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70～72

ドント式の例：A5200票、B3100票、C1700票、定数5

除数	A	B	C
1	5200	3100	1700
2	2600	1550	850
3	1733.33…	1033.33…	566.66…

上位5つはA5200、B3100、A2600、A1733.33…、C1700。配分はA3・B1・C1。単に得票率を四捨五入しません。

確認問題：政治制度

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S01-R 連邦と州などが憲法に基づき権限を分け合う国家の構成を何というか。

S01-A 連邦制と単一制：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 連邦制では連邦と州の権限配分が憲法上定められる
 2. 地方政府があれば必ず連邦制である
 3. 単一制では地方自治が一切認められない
 4. 連邦制の州は常に独立した国家として外交する
-

S01-J 単一制の国家でも地方自治は認められ得る。

S02-R 内閣が議会の信任に基づいて存立し、議会に責任を負う制度は何か。

S02-A 議院内閣制と大統領制：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 議院内閣制では内閣の存立と議会の信任が結び付く
 2. 米国の大統領は議会を自由に解散できる
 3. 米国大統領は議会の通常の不信任だけで失職する
 4. 議院内閣制では議会と内閣は互いに一切影響しない
-

S02-J 米国大統領の弾劾と、議院内閣制における内閣不信任は同じ手続である。

確認問題：憲法・人権

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S03-R 日本国憲法において、国の政治の最終的な決定権が国民にある原理は何か。

S03-A 明治憲法と日本国憲法：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 日本国憲法では天皇は象徴であり、国政に関する権能を持たない
 2. 日本国憲法では天皇が行政権を持つ
 3. 明治憲法には現在と同じ国民主権が明記されていた
 4. 全体の奉仕者という規定は明治憲法の条文である
-

S03-J 日本国憲法15条2項は、公務員を一部の集団だけの奉仕者としている。

S04-R 憲法改正の国会による提案を、漢字2字で何というか。

S04-A 憲法改正の二段階：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 改正発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要
 2. 両院合計で3分の2以上なら一方の院が反対してもよい
 3. 出席議員の過半数だけで憲法改正を発議できる
 4. 国民投票では有権者全員の過半数の賛成が必要
-

S04-J 憲法改正の発議では、衆議院だけでなく参議院でも要件を満たす必要がある。

S05-R 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を何というか。

S05-A 社会権と自由権：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 生存権は社会権に分類される
 2. 信教の自由は社会権に分類される
 3. 労働基本権は参政権に分類される
 4. 教育を受ける権利は経済的自由権だけに分類される
-

S05-J 信教の自由と生存権は、いずれも社会権である。

S06-R 女性の再婚禁止期間が廃止された年を西暦4桁で答える。

S06-A 婚姻と法改正の時点：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 2024年4月1日以後の制度では女性の再婚禁止期間は廃止されている
 2. 現在も女性だけ100日間の再婚禁止期間がある
 3. 2016年の改正で再婚禁止期間は全面廃止された
 4. 民法750条は法律婚で夫婦が必ず別氏になると定める
-

S06-J 過去の再婚禁止期間の判例の内容を、そのまま2026年の現行制度として説明できる。

S07-R 父だけでなく母の国籍からも出生による国籍取得を認める血統主義を何というか。

S07-A 父母両系血統主義：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国籍法2条1号は、出生時に父または母が日本国民である場合を定める
 2. 父が日本国民でなければ母の国籍は考慮されない
 3. 日本で生まれた子は例外なく全員日本国籍を得る
 4. 外国で生まれた子は親の国籍に関係なく日本国籍を得られない
-

S07-J 父母両系血統主義は、父または母のいずれからも国籍取得が可能になる考え方である。

S04-01 日本国憲法成立までの出来事を古い順に並べる。

施行 / 公布 / 帝国議会による修正可決 / 政府草案の発表

S06-01 女性の再婚禁止期間の制度変化を古い順に並べる。

2024年4月1日の廃止 / 2016年の100日への短縮 / 6か月の旧規定

確認問題：国会・内閣

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S08-R 衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する国会は何か。

S08-A 国会の会期と召集：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 臨時会の要求は、いずれかの院の総議員の4分の1以上でできる
 2. 臨時会の要求には両院の総議員の過半数が必要
 3. 特別会は参議院通常選挙後だけに召集する
 4. 常会は3年に1回だけ召集する
-

S08-J 特別会は、衆議院解散による総選挙後の国会である。

S09-R 会議を開き議決するために必要な最低の出席者数を何というか。

S09-A 定足数と議決の分母：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 本会議の定足数は総議員の3分の1以上である
 2. 通常の議決には常に総議員の3分の2以上が必要
 3. 定足数は出席者の過半数で決まる
 4. 可否同数なら議案は必ず否決される
-

S09-J 本会議の通常の議決では、出席議員を分母として過半数を判断する。

S10-R 参議院と異なる議決の後、衆議院で再び可決することを何というか。

S10-A 法律案と衆議院の優越：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 法律案の再可決には衆議院の出席議員の3分の2以上が必要
 2. 法律案は参議院の受領から30日で自動成立する
 3. 法律案の再可決は衆議院の総議員の過半数でよい
 4. 参議院が否決した法律案は再可決できない
-

S10-J 参議院が法律案を60日以内に議決しない場合、法律案は自動的に成立する。

S11-R 予算と条約承認で、参議院が議決しないときの期間は何日か。数字だけで答える。

S11-A 予算・条約・首相指名の優越：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 首相指名で参議院が議決しない場合の期間は10日である
 2. 首相指名の期間も法律案と同じ60日である
 3. 予算の優越には必ず3分の2の再可決が必要
 4. 条約は内閣だけの判断で国会承認なしに常に完結する
-

S11-J 予算と条約承認は30日、首相指名は10日が、参議院の不議決の場合の基準である。

S12-R 国会議員が原則として会期中に逮捕されない保障を何というか。

S12-A 全国民の代表と議員特権：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国会議員には住民によるリコール制度がない
 2. 国会議員は任期中のあらゆる犯罪で逮捕されない
 3. 免責特権は院外の全ての発言にも無条件に及ぶ
 4. 国会議員は選挙区の命令に法的に拘束される代理人である
-
-

S12-J 不逮捕特権により、院外の現行犯罪でも議員は一切逮捕されない。

S13-R 内閣総理大臣を指名する機関を答える。

S13-A 内閣の組織と文民：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国务大臣は過半数が国会議員であり、全員が文民でなければならない
 2. 国务大臣は全員が衆議院議員でなければならない
 3. 総理大臣は天皇が自由に候補者を選んで指名する
 4. 国务大臣は裁判所が任命する
-
-

S13-J 国务大臣は、国会議員である者が過半数を占めれば、残りは国会議員でなくてもよい。

S14-R 内閣が全員で辞職することを何というか。

S14-A 不信任と総辞職：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 衆議院の不信任可決後、10日以内に衆議院を解散しなければ総辞職する
 2. 参議院の問責可決で必ず衆議院を解散する
 3. 衆議院の不信任可決後の期限は30日である
 4. 総辞職すると新総理任命まで行政権の担当者はいなくなる
-

S14-J 参議院の問責決議も、衆議院の内閣不信任決議と全く同じ法的効果を持つ。

S15-R 内閣が憲法および法律を実施するために制定する命令を何というか。

S15-A 内閣と国会の職務分担：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 予算案を作成するのは内閣、予算を議決するのは国会である
 2. 予算案の作成は最高裁判所が行う
 3. 条約の締結と承認はどちらも裁判所の権限である
 4. 政令なら法律の委任なしに自由に罰則を設けられる
-

S15-J 内閣は、法律の委任がなくても政令だけで新しい罰則を自由に設けられる。

S14-01 衆議院が不信任を可決し、内閣が解散を選んだ場合の流れを並べる。

選挙後初の国会召集と内閣総辞職 / 衆議院総選挙 / 10日以内の衆議院解散 / 不信任可決

S10-C1 衆議院の法律案再可決の本会議に300人が出席。必要な賛成の最少人数は何人か。

確認問題：地方自治

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S16-R 首長と地方議会議員を、それぞれ住民が直接選挙で選ぶ制度は何か。

S16-A 住民自治と団体自治：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 住民自治は住民参加、団体自治は地方公共団体の自主性に着目する
 2. 地方の首長は必ず地方議会議員の中から議会が選ぶ
 3. 地方議会議員は内閣総理大臣が任命する
 4. 条例は国の法律に違反しても自由に制定できる
-

S16-J 団体自治と住民自治は、どちらか一方しか認められない原理である。

S17-R 事務の監査の直接請求を受ける機関は何か。

S17-A 条例請求と監査請求：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 条例制定・改廃の直接請求は50分の1以上の署名で首長に行う
 2. 条例請求は署名が集まれば住民投票なしに自動成立する
 3. 事務の監査の直接請求は選挙管理委員会に行う
 4. 地方税の賦課徴収の条例も74条の直接請求で自由に改廃請求できる
-

S17-J 事務の監査の直接請求には有権者の50分の1以上の署名が必要である。

S18-R 議会解散の直接請求を受ける機関は何か。

S18-A 解散・解職の段階署名数：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 有権者90万人なら、80万人超の10万人分に8分の1を適用する
 2. 有権者90万人なら全体に一律3分の1を掛ける
 3. 段階計算の基準は有権者数でなく乳幼児も含む人口である
 4. 署名が集まるだけで議会は直ちに解散する
-

S18-J 有権者が多い自治体でも、議会解散請求の必要署名数は必ず総数の3分の1である。

S19-R 副知事の解職を直接請求するときの請求先を、役職の一般名で答える。

S19-A 副知事等の解職手続：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 副知事の解職請求は首長に行い、議会の議決で失職を判断する
 2. 副知事は住民が直接選ぶので住民投票だけで解職する
 3. 副知事等の解職請求制度は存在しない
 4. 副知事の解職には議会の出席者の単純過半数だけで十分である
-

S19-J 副知事の解職請求の結論は、必ず住民投票だけで決まる。

S20-R 地方公共団体の事務のうち、法定受託事務以外の事務を何というか。

S20-A 自治事務と法定受託事務：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 自治事務も法定受託事務も地方公共団体が処理する事務である
 2. 自治事務とは国だけが処理し地方は関与しない事務である
 3. 法定受託事務は憲法に全て具体的に列挙されている
 4. 自治事務には国が無制限に命令できる
-
-

S20-J 法定受託事務は、地方公共団体が処理する事務ではない。

S21-R 自治体間の財源を調整し、国が使途を制限してはならない交付金を何というか。

S21-A 地方交付税と国庫支出金：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 地方交付税は国が使途を制限してはならない財源である
 2. 地方交付税は特定の工事以外に使えない財源である
 3. 国庫支出金は必ず使途が自由な一般財源である
 4. 地方交付税は自治体が独自に直接徴収する地方税である
-
-

S21-J 地方交付税と国庫支出金は、いずれも国が使途を指定する特定財源である。

S18-C1 有権者総数が30万人。議会解散請求に必要な署名の最少数は何人か。単位なしで答える。

S18-C2 有権者総数が70万人。議会解散請求に必要な署名の最少数は何人か。最後に切り上げる。

S18-C3 有権者総数が90万人。議会解散請求に必要な署名の最少数は何人か。

S17-C1 有権者総数12万人の自治体で、対象となる条例の制定請求に必要な署名の最少数は何人か。

S19-C1 総議員30人の地方議会で副知事解職の議決に20人が出席。必要な同意の最少数は何人か。

確認問題：司法

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S22-R 最高裁判所長官を指名する機関を答える。

S22-A 裁判官の独立と任命：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 最高裁長官は内閣が指名し、天皇が任命する
 2. 最高裁長官は国会が指名し、天皇が任命する
 3. 下級裁判所の全裁判官を住民が直接選挙する
 4. 国民審査は家庭裁判所の全裁判官に行う
-

S22-J 国民審査の対象は最高裁判所の裁判官である。

S23-R 確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す手続を何というか。

S23-A 控訴・上告・再審：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 三審制でも、すべての事件が必ず3回審理されるわけではない
 2. 再審はすべての事件で自動的に行われる第三審である
 3. 控訴と上告は同じ審級への別名である
 4. 確定判決は理由の有無に関係なく何度でもやり直せる
-

S23-J 再審は、通常の控訴・上告と異なり確定判決を対象とする。

S24-R 検察官の不起訴処分の当否を市民が審査する機関は何か。

S24-A 裁判員と検察審査会：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審に参加する
 2. 裁判員は民事訴訟の損害賠償額だけを決める
 3. 検察審査会は被告人の有罪を確定する裁判所である
 4. 裁判員は量刑に一切関与しない
-

S24-J 検察審査会は不起訴処分を審査し、裁判員は対象となる刑事裁判に参加する。

S25-R 自己に不利益な供述を強要されない権利を何というか。

S25-A 刑事手続と人権：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 自白が本人に不利益な唯一の証拠なら有罪にはできない
 2. 自白があれば他の証拠は一切不要である
 3. 令状は常に検察官が発付する
 4. 現行犯逮捕でも例外なく事前の令状が必要である
-

S25-J 自白が唯一の証拠でも、その自白があれば必ず有罪にできる。

S26-R 具体的事件の解決に必要な範囲で行う違憲審査を何というか。

S26-A 付随的違憲審査：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 日本では下級裁判所も違憲審査を行える
 2. 違憲審査権は最高裁だけに認められる
 3. 裁判所は具体的事件と無関係な政治的質問を常に審査する
 4. 憲法に反する法律も憲法と同じ効力を持つ
-

S26-J 違憲審査を行えるのは最高裁判所に限られ、下級裁判所は行えない。

S27-R 国会などの判断を尊重し、違憲判断に慎重な司法の立場を何というか。

S27-A 司法消極主義の根拠：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国会の民主的な正統性を尊重することが司法消極主義の根拠になる
 2. 司法消極主義は裁判所が違憲審査権を持たないという意味である
 3. 司法積極主義は裁判所が法律を自由に制定する制度である
 4. 司法消極主義は裁判官が内閣の命令に従う制度である
-

S27-J 司法消極主義は、裁判所に違憲審査権がないことを意味する。

確認問題：選挙

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S28-R 参議院議員の任期を、年数の数字だけで答える。

S28-A 衆参の任期と選挙：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 参議院は解散がなく、3年ごとに半数を改選する
 2. 参議院は任期3年で全員を同時に改選する
 3. 衆議院議員の任期は常に6年である
 4. 選挙権が18歳なら衆議院の被選挙権も18歳である
-

S28-J 参議院には解散がないため、衆議院解散中も参議院の緊急集会を開き得る。

S29-R 小選挙区と比例代表の議席を、原則として別々に配分する制度を何というか。

S29-A 並立制と併用制：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 日本の衆議院は、小選挙区と比例代表を別々に配分する並立制である
 2. 二票制であることだけで必ず併用制だと分かる
 3. 並立制では全体の議席数を比例得票だけで決める
 4. 併用制では小選挙区の結果を比例配分と一切調整しない
-

S29-J 二票を投じる制度なら、必ず小選挙区比例代表併用制である。

S30-R 当選者を生むことにつながらなかった票を一般に何というか。

S30-A 小選挙区と比例代表の性質：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 小選挙区制では少数派の意見が議席に反映されにくい傾向がある
 2. 比例代表制は必ず二大政党だけを生む
 3. 小選挙区制では死票が一切発生しない
 4. 比例代表制は政党の得票を一切考慮しない
-

S30-J 比例代表制を採用すれば、どの国でも必ず単独政権になる。

S31-R 得票を1、2、3…で割った商の大きい順に比例代表の議席を配る方法は何か。

S31-A ドント式の配分：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 各党の得票を正の整数で割り、全党の商を大きい順に比較する
 2. 得票を1、3、5…だけで割るのがドント式である
 3. 各党の得票率を四捨五入するだけで必ず定数に一致する
 4. 最も票が多い政党へ無条件に全議席を配る
-

S31-J ドント式では、各党の得票を1、2、3…で割った商を全党で比較する。

S32-R 小選挙区落選者の得票を当選者の得票で割って求める比率を何というか。

S32-A 惜敗率と重複立候補：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 惜敗率の分母は、その小選挙区の当選者の得票である
 2. 惜敗率の分母は選挙区の有権者全員である
 3. 惜敗率は本人の得票数だけで順位が決まる
 4. 惜敗率は当選者の得票を落選者の得票で割る
-

S32-J 得票数が多い落選者ほど、選挙区が異なっても必ず惜敗率が高い。

S31-C1 A党5200票、B党3100票、C党1700票。ドント式で定数5を配分する。A,B,Cの順に半角カンマで議席数を答える。

S32-C1 落選者36000票、同じ小選挙区の当選者45000票。惜敗率を百分率の数字だけで答える。

S32-C2 同一順位の重複立候補者Xは4万票で当選者5万票、Yは3万6千票で当選者4万票。惜敗率が高いのは誰か。

1. X
 2. Y
 3. 同じ
 4. 得票数だけでXと決まる
-

解答・解説：政治制度

S01-R 連邦制

連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

参照 S01 / プリント1 p1 国家の構成

S01-A 1. 連邦制では連邦と州の権限配分が憲法上定められる

連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

1: 権限配分の根拠が判断基準。 / 2: 地方自治の存在だけでは区別できない。 / 3: 単一制と地方自治は両立する。 / 4: 連邦の構成単位と独立国家を混同している。

参照 S01 / プリント1 p1 国家の構成

S01-J 正しい

正しい。地方自治の有無と連邦制かどうかは別の判断である。連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

参照 S01 / プリント1 p1 国家の構成

S02-R 議院内閣制

議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

参照 S02 / プリント1 p1 執政制度

S02-A 1. 議院内閣制では内閣の存立と議会の信任が結び付く

議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

1: 信任関係が制度の核。 / 2: 米国大統領に議会解散権はない。 / 3: 弾劾による罷免と通常の不信任を混同している。 / 4: 議会の信任や解散が相互関係を作る。

参照 S02 / プリント1 p1 執政制度

S02-J 誤り

誤り。弾劾は憲法違反等への責任追及で、政策への不信任とは別の手続である。議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

参照 S02 / プリント1 p1 執政制度

解答・解説：憲法・人権

S03-R 国民主権

明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

参照 S03 / プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S03-A 1. 日本国憲法では天皇は象徴であり、国政に関する権能を持たない

明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

1: 象徴と統治権の保持者を区別する。 / 2: 行政権は内閣に属する。 / 3: 主権原理が異なる。 / 4: 日本国憲法15条2項の規定。

参照 S03 / プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S03-J 誤り

誤り。公務員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない。明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

参照 S03 / プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S04-R 発議

憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件／e-Gov 日本国憲法96条

S04-A 1. 改正発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要

憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

1: 各院別に、総議員を分母として判断。 / 2: 各議院それぞれで満たす必要がある。 / 3: 通常の議決要件と異なる。 / 4: 有効投票総数の過半数である。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件 / e-Gov 日本国憲法96条

S04-J 正しい

正しい。衆議院の優越で参議院の賛成を省ける手続ではない。憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件 / e-Gov 日本国憲法96条

S05-R 生存権

自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

参照 S05 / 訂正報告 p40 Q22 / e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S05-A 1. 生存権は社会権に分類される

自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

1: 憲法25条が根拠。 / 2: 憲法20条の精神的自由権。 / 3: 労働者の生活を支える社会権。 / 4: 憲法26条の社会権として扱う。

参照 S05 / 訂正報告 p40 Q22 / e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S05-J 誤り

誤り。信教の自由は自由権、生存権は社会権である。自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

参照 S05 / 訂正報告 p40 Q22/e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S06-R 2024

民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3/e-Gov 民法733・750条/法務省 親子法制改正

S06-A 1. 2024年4月1日以後の制度では女性の再婚禁止期間は廃止されている

民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

1: 旧法・現在・判例の時点を分ける。 / 2: 100日規定は旧制度。 / 3: 2016年は短縮、2024年が廃止。 / 4: 夫または妻の氏を称する。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3/e-Gov 民法733・750条/法務省 親子法制改正

S06-J 誤り

誤り。判例の対象となった旧法と、2024年4月1日以後の廃止後の制度を分ける。民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3/e-Gov 民法733・750条/法務省 親子法制改正

S07-R 父母両系血統主義

国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

参照 S07 / 訂正報告 p43 Q4-3/e-Gov 国籍法2条1号

S07-A 1. 国籍法2条1号は、出生時に父または母が日本国民である場合を定める

国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

1: 父または母という条件が重要。 / 2: 父系だけではない。 / 3: 原則として血統主義であり、出生地だけでは決まらない。 / 4: 国外出生でも取得し得る。国籍留保等の別条件にも注意。

参照 S07 / 訂正報告 p43 Q4-3/e-Gov 国籍法2条1号

S07-J 正しい

正しい。父だけを基準とする制度からの変化を押さえる。国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

参照 S07 / 訂正報告 p43 Q4-3/e-Gov 国籍法2条1号

S04-01 政府草案の発表 → 帝国議会による修正可決 → 公布 → 施行

1946年3月の草案発表→1946年10月の可決→1946年11月3日公布→1947年5月3日施行。公布は発表、施行は効力の開始。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件/e-Gov 日本国憲法96条

S06-O1 6か月の旧規定 → 2016年の100日への短縮 → 2024年4月1日の廃止

短縮と廃止は別の改正。現在の制度を問うときに100日と答えない。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3/e-Gov 民法733・750条／法務省 親子法制改正

解答・解説：国会・内閣

S08-R 特別会

常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

参照 S08 / プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52～54条

S08-A 1. 臨時会の要求は、いずれかの院の総議員の4分の1以上でできる

常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

1: 両院同時の要求ではない。 / 2: 分母と割合を取り違えている。 / 3: 衆議院解散による総選挙後。 / 4: 毎年1回が憲法の定め。

参照 S08 / プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52～54条

S08-J 正しい

正しい。任期満了による選挙とは区別する。常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

参照 S08 / プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52～54条

S09-R 定足数

本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

参照 S09 / プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S09-A 1. 本会議の定足数は総議員の3分の1以上である

本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

1: 総議員を分母とする出席要件。 / 2: 特別な議決要件と混同している。 / 3: 出席者を分母にすると最低出席人数を決められない。 / 4: 憲法56条では議長が決する。

参照 S09 / プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S09-J 正しい

正しい。ただし憲法に特別の定めがある場合は別の要件となる。本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

参照 S09 / プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S10-R 再可決

法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S10-A 1. 法律案の再可決には衆議院の出席議員の3分の2以上が必要

法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

1: 出席議員を分母とする。 / 2: 30日は予算・条約の論点。法律案は60日で否決とみなし得る。 / 3: 通常の議決と再可決を混同。 / 4: 憲法59条が再可決を認める。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S10-J 誤り

誤り。衆議院が参議院の否決とみなすことができるだけで、必要な手続を省いて自動成立するわけではない。法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S11-R 30

予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

参照 S11 / プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S11-A 1. 首相指名で参議院が議決しない場合の期間は10日である

予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

1: 予算・条約の30日と区別する。 / 2: 首相指名は10日。 / 3: 法律案の要件を予算に移している。 / 4: 内閣が締結し国会が承認する。

参照 S11 / プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S11-J 正しい

正しい。いずれも休会中を除いて数える。予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

参照 S11 / プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S12-R 不逮捕特権

国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

参照 S12 / 訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S12-A 1. 国会議員には住民によるリコール制度がない

国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

1: 全国民の代表としての位置付けを押さえる。 / 2: 会期中が原則で例外もある。 / 3: 院内の演説・討論・表決の保障。 / 4: 地域の法的な指図に拘束される代理人とは異なる。

参照 S12 / 訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S12-J 誤り

誤り。院外の現行犯罪は例外であり、不逮捕特権は無制限ではない。国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

参照 S12 / 訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S13-R 国会

内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国務大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国務大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

参照 S13 / プリント5 p1 組織／e-Gov 日本国憲法66～68条

S13-A 1. 国務大臣は過半数が国会議員であり、全員が文民でなければならない

内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国務大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国務大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

1: 過半数と全員の対象を分ける。 / 2: 全員要件でも衆議院限定でもない。 / 3: 国会が指名し天皇が任命する。 / 4: 総理大臣が任命する。

参照 S13 / プリント5 p1 組織/e-Gov 日本国憲法66～68条

S13-J 正しい

正しい。ただし全員が文民であるという別の条件は満たす必要がある。内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国務大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国務大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

参照 S13 / プリント5 p1 組織/e-Gov 日本国憲法66～68条

S14-R 総辞職

衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の問責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺一、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代/e-Gov 日本国憲法69～71条

S14-A 1. 衆議院の不信任可決後、10日以内に衆議院を解散しなければ総辞職する

衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の問責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺一、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

1: 解散と総辞職の分岐を押さえる。 / 2: 問責に憲法69条と同じ効果はない。 / 3: 10日。特別会召集の30日と違う。 / 4: 新総理任命まで職務を継続する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代/e-Gov 日本国憲法69～71条

S14-J 誤り

誤り。憲法69条の効果が生じるのは衆議院の不信任可決または信任否決である。衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の問責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺一、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69～71条

S15-R 政令

内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

参照 S15 / プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

S15-A 1. 予算案を作成するのは内閣、予算を議決するのは国会である

内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

1: 作成・議決の主体を分ける。 / 2: 内閣の職務。 / 3: 締結は内閣、承認は国会。 / 4: 罰則には法律の委任が必要。

参照 S15 / プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

S15-J 誤り

誤り。政令に罰則を設けるには法律の委任が必要である。内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

参照 S15 / プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

S14-O1 不信任可決 → 10日以内の衆議院解散 → 衆議院総選挙 → 選挙後初の国会召集と内閣総辞職

解散を選んでも選挙後初の国会召集時に総辞職する。総辞職だけを選ぶ経路とは区別する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69～71条

S10-C1 200

出席議員300人 $\times 2/3 = 200$ 人。総議員の3分の2ではない。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

解答・解説：地方自治

S16-R 二元代表制

住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

参照 S16 / プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92～94条

S16-A 1. 住民自治は住民参加、団体自治は地方公共団体の自主性に着目する

住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

1: 二つの原理は両立する。 / 2: 首長は住民による直接選挙。 / 3: 地方議会議員も住民を選ぶ。 / 4: 法律の範囲内という限界がある。

参照 S16 / プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92～94条

S16-J 誤り

誤り。地方自治の本旨を構成する二つの側面として両立する。住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

参照 S16 / プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92～94条

S17-R 監査委員

条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S17-A 1. 条例制定・改廃の直接請求は50分の1以上の署名で首長に行う

条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

1: 割合・請求先・結果を一組で覚える。 / 2: 議会の審議・議決が必要。 / 3: 監査委員が請求先。 / 4: 税等に関する条例には除外規定がある。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S17-J 正しい

正しい。これは地方自治法75条の直接請求であり、住民監査請求とは区別する。条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S18-R 選挙管理委員会

議会解散や議員・首長の解職請求では、有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら $40万 \div 3 + 超過分 \div 6$ 。80万人超なら $40万 \div 3 + 40万 \div 6 + 80万人超の部分 \div 8$ 。対象は人口ではなく有権者総数。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-A 1. 有権者90万人なら、80万人超の10万人分に8分の1を適用する

議会解散や議員・首長の解職請求では、有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら $40万 \div 3 + 超過分 \div 6$ 。80万人超なら $40万 \div 3 + 40万 \div 6 + 80万人超の部分 \div 8$ 。対象は人口ではなく有権者総数。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

1: 最初の二つの区間は別の割合を保つ。 / 2: 40万人・80万人の境界で率が変わる。 / 3: 法定の分母は選挙権を有する者の総数。 / 4: 請求後の投票による判断が必要。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-J 誤り

誤り。40万人超・80万人超では超過部分に6分の1・8分の1を適用する。議会解散や議員・首長の解職請求では、有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら $40万 \div 3 + 超過分 \div 6$ 。80万人超なら $40万 \div 3 + 40万 \div 6 + 80万人超の部分 \div 8$ 。対象は人口ではなく有権者総数。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

参照 S18 / プリント6 p1 / 訂正報告 p49 / e-Gov 地方自治法76・80・81条

S19-R 首長

副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7 / プリント6 p1 / e-Gov 地方自治法86・87条

S19-A 1. 副知事の解職請求は首長に行い、議会の議決で失職を判断する

副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

1: 86・87条の手続。 / 2: 首長・議員の解職と混同している。 / 3: 必要署名による請求が認められる。 / 4: 総議員の3分の2以上の出席と出席者の4分の3以上の同意が必要。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7 / プリント6 p1 / e-Gov 地方自治法86・87条

S19-J 誤り

誤り。首長への請求後、議会の特別多数による議決で決まる。副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7 / プリント6 p1 / e-Gov 地方自治法86・87条

S20-R 自治事務

自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

参照 S20 / 訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S20-A 1. 自治事務も法定受託事務も地方公共団体が処理する事務である

自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

1: 役割と処理主体を分ける。 / 2: 自治体の事務の区分である。 / 3: 法令によって定められる。 / 4: 地方自治を尊重し国の関与には法的な限界がある。

参照 S20 / 訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S20-J 誤り

誤り。法定受託事務も地方公共団体が処理する。役割の性質を処理主体と混同しない。自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

参照 S20 / 訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S21-R 地方交付税

地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が用途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で用途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

参照 S21 / 訂正報告 p60 地方8／e-Gov 地方交付税法1～3条

S21-A 1. 地方交付税は国が用途を制限してはならない財源である

地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が用途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で用途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

1: 地方交付税法3条2項。 / 2: 国庫支出金との混同。 / 3: 特定事業のための財源。 / 4: 国税等を財源に国が交付する。

参照 S21 / 訂正報告 p60 地方8/e-Gov 地方交付税法1～3条

S21-J 誤り

誤り。地方交付税の用途を国は制限できず、国庫支出金とは異なる。地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が用途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で用途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

参照 S21 / 訂正報告 p60 地方8/e-Gov 地方交付税法1～3条

S18-C1 100000

$30万 \div 3 = 10万$ 。40万人以下なので全体に3分の1を適用する。

参照 S18 / プリント6 p1/訂正報告 p49/e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-C2 183334

$40万 \div 3 + 30万 \div 6 = 183333$ と3分の1。途中で丸めず最後に切り上げて183334人。

参照 S18 / プリント6 p1/訂正報告 p49/e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-C3 212500

$40万 \div 3 + 40万 \div 6 + 10万 \div 8 = 20万 + 12500 = 212500$ 人。

参照 S18 / プリント6 p1/訂正報告 p49/e-Gov 地方自治法76・80・81条

S17-C1 2400

12万 ÷ 50 = 2400人。解散請求の3分の1とは異なる。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S19-C1 15

定足要件は $30 \times 2/3 = 20$ 人で満たす。同意は出席者 $20 \times 3/4 = 15$ 人。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法86・87条

解答・解説：司法

S22-R 内閣

裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

参照 S22 / プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78～80条

S22-A 1. 最高裁長官は内閣が指名し、天皇が任命する

裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

1: 総理の国会指名と区別。 / 2: それは総理大臣の手続。 / 3: 最高裁の指名名簿に基づき内閣が任命する。 / 4: 国民審査の対象は最高裁裁判官。

参照 S22 / プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78～80条

S22-J 正しい

正しい。最高裁長官も含まれるが下級裁判所裁判官は対象ではない。裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

参照 S22 / プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78～80条

S23-R 再審

控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

参照 S23 / プリント7 p1 裁判のしくみ

S23-A 1. 三審制でも、すべての事件が必ず3回審理されるわけではない

控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

1: 不服申立てと要件に応じる制度。 / 2: 再審は確定後の特別の手続。 / 3: 控訴と上告は段階を区別する。 / 4: 法定の理由が必要。

参照 S23 / プリント7 p1 裁判のしくみ

S23-J 正しい

正しい。確定後に法定の理由でやり直す手続である。控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

参照 S23 / プリント7 p1 裁判のしくみ

S24-R 検察審査会

裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

参照 S24 / プリント7 p1 国民の司法参加

S24-A 1. 裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審に参加する

裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

1: 対象事件と審級を押さえる。 / 2: 刑事事件を扱う。 / 3: 不起訴の当否を審査する制度。 / 4: 有罪・無罪と量刑の両方に関わる。

参照 S24 / プリント7 p1 国民の司法参加

S24-J 正しい

正しい。両制度を参加段階で区別する。裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

参照 S24 / プリント7 p1 国民の司法参加

S25-R 黙秘権

逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遡及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

参照 S25 / プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33～40条

S25-A 1. 自白が本人に不利益な唯一の証拠なら有罪にはできない

逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遡及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

1: 自白偏重を防ぐ保障。 / 2: 憲法38条3項に反する。 / 3: 令状は裁判官が発する。 / 4: 現行犯は例外。

参照 S25 / プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33～40条

S25-J 誤り

誤り。本人に不利益な唯一の証拠が自白である場合、有罪とされない。逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遡及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

参照 S25 / プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33～40条

S26-R 付随的違憲審査

日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

参照 S26 / プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S26-A 1. 日本では下級裁判所も違憲審査を行える

日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

1: 最高裁は終審であり独占ではない。 / 2: 下級裁判所にも認められる。 / 3: 付随的審査の原則と異なる。 / 4: 憲法の最高法規性に反する。

参照 S26 / プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S26-J 誤り

誤り。下級裁判所も審査でき、最高裁は違憲審査の終審裁判所である。日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

参照 S26 / プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S27-R 司法消極主義

国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

参照 S27 / 訂正報告 p58 Q17／プリント8 p1 司法と民主主義

S27-A 1. 国会の民主的な正統性を尊重することが司法消極主義の根拠になる

国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

1: 権限の有無でなく行使の姿勢の議論。 / 2: 違憲審査権はある。 / 3: 違憲審査への積極性の立場。 / 4: 裁判官の独立とは別の論点。

参照 S27 / 訂正報告 p58 Q17 / プリント8 p1 司法と民主主義

S27-J 誤り

誤り。違憲審査権を持つことを前提に、その行使に慎重であるべきだとする立場である。国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

参照 S27 / 訂正報告 p58 Q17 / プリント8 p1 司法と民主主義

解答・解説：選挙

S28-R 6

衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

参照 S28 / プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S28-A 1. 参議院は解散がなく、3年ごとに半数を改選する

衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

- 1: 任期6年と半数改選周期3年を分ける。 / 2: 半数ずつを入れ替える。 / 3: 4年で、解散により短縮される。 / 4: 衆議院の被選挙権は25歳以上。

参照 S28 / プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S28-J 正しい

正しい。緊急の必要がある場合、内閣の求めにより開く仕組みがある。衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

参照 S28 / プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S29-R 小選挙区比例代表並立制

並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じることだけでは両制度を区別できない。

参照 S29 / プリント2 p1・プリント9 p1

S29-A 1. 日本の衆議院は、小選挙区と比例代表を別々に配分する並立制である

並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じるだけでは両制度を区別できない。

1: 二票の意味と配分方法を区別。 / 2: 二票制と配分方式は異なる分類。 / 3: それは併用制の基本的な考え方。 / 4: 調整の有無が区別のポイント。

参照 S29 / プリント2 p1・プリント9 p1

S29-J 誤り

誤り。二票制は投票方法であり、並立制でも二票を投じる。並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じるだけでは両制度を区別できない。

参照 S29 / プリント2 p1・プリント9 p1

S30-R 死票

小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

参照 S30 / 訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S30-A 1. 小選挙区制では少数派の意見が議席に反映されにくい傾向がある

小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

1: 1人だけを選ぶことの帰結。 / 2: 多党化しやすい傾向であって必然でもない。 / 3: 当選者以外への票が死票となりやすい。 / 4: 得票に応じた議席配分が基本。

参照 S30 / 訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S30-J 誤り

誤り。比例代表制は多党化・連立につながり得るが、政権の形を一意に決めるものではない。小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

参照 S30 / 訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S31-R ドント式

各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70～72

S31-A 1. 各党の得票を正の整数で割り、全党の商を大きい順に比較する

各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

1: 政党ごとの商を横断して比較する。 / 2: それはサンラグ方式の除数。 / 3: 端数処理だけでは定数と一致する保証はない。 / 4: 比例配分の手順を無視している。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70～72

S31-J 正しい

正しい。上位から定数個の商を選び、政党別に数える。各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70～72

S32-R 惜敗率

惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70～72

S32-A 1. 惜敗率の分母は、その小選挙区の当選者の得票である

惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

1: 当選者にどれだけ迫ったかを表す。 / 2: それは投票率等の分母との混同。 / 3: 選挙区ごとの当選者得票も必要。 / 4: 分子と分母が逆。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70～72

S32-J 誤り

誤り。当選者の得票が分母なので、本人の得票だけでは比較できない。惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70～72

S31-C1 3,1,1

商の上位5つはA5200、B3100、A2600、A約1733.33、C1700。よってA3・B1・C1。Aの3番目とCの1番目の差に注意。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70～72

S32-C1 80

$36000 \div 45000 \times 100 = 80\%$ 。全投票数は計算に使わない。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70～72

S32-C2 2. Y

Xは80%、Yは90%。本人の得票はXが多いが惜敗率はYが高い。

1: Xは80%。 / 2: Yは90%で高い。 / 3: 80%と90%で異なる。 / 4: 当選者の得票を分母にする。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70～72
